

מסורת הש"ס

א) נפי' מיי' סדקות ערוך קרן חמר טו), ב) ס"א שיפא, ג) יבמות נב. ע"ש, ד) (ג'יל אמר), ה) לקמן מה, ו) [גדפו"ר: דבאפי' ג], ז) [ג'יל י:], ח) [ונדק: קיד: ע"ש בתוס': ט] ונשד ד"ה ודוקא], י) [שס כב טועיא], יא) [נש להסוף: ל"ימ. (הר"ש מדעטויל): ג] ז"ה אגל], יב) [גדפו"ר: אחרי חתי. ועי' קר"ש], יג) [גרמיה לב טז], יד) [גדפו"ר לתא, וכלל מקמיס הידיו ומתה"ד מוכר מקנה. ועי' מהש"ל מהרש"א], טו) [דומי למכר' לתא גדפו"ר ועי' רש"י פ' ט] [נצי' מוספות סוכה כח. ד"ה הלכתא], יז) [גדפו"ר טסק: הלכתא],

תורה אור השלם

- בי גינור אדוקר וקבר מאחוזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אדוה: וקריא בה כה
- בי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה: דברים כב יג
- שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחרומו וקדעו עדים בארץ בגזמן ובסביבי ירשעם ובערי הדרך ובערי החר' השפלה ובערי הקנב כי אשיב את שבותם נאם יי': ירמיה לב מד
- ואמר אבי העזר אל הוקיעם את בתי נחתי לקיש תזה לאשה וישנאה: דברים כב טז
- נאקח את ספר המקנא את החתום המצנח וחרקים נאת הדלתי: ירמיהו לב יא

גליון הש"ס

תוס' ד"ה והלכתא וכו' וא"ת אמאי איצטריה. עי' ברמב"ם יב ע"ב ונמע"ד שס: בא"ד דע"ב בבבלי נבא. וכן דעת רש"י שיופין ד' נב ע"ב ד"ה כמאן והר"ף פ"ב דשנת דף טו: בבח"ד אפינ' דבכל דוכתא קי"ל בוויתא. ועי' מגילה ד' טט ע"ב מדי' והלכתא:

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה ה' לא וכו' כותב בבלב הס"ד: ב) ד"ה הלכתא וכו' הלכות מדינה י"ב ה"י לשנא אשכחן לקמן גדף גח ע"ב:

מוסף תוספות

- מדלא קאמר בהא כדקאמר על רשב"ג. מוס' מקודשת.
- משום דרבה ורב יוסף כי הויכ פדליגי בשיראי הכי נמי פליגי בדבא. בכל דהי וואפילו באבנים טובות ומרגליות והוי אמנא והלכתא כרבה ולעולם מקודשת. רשב"ג. ג. שאינם שרים אלא מעט. מוס' טו"ז. ד. שאין בקיאין בהם אלא אומנים ומצוי בהם הטעות גדולה מאוד. ריטב"א. ה. התחילה מדרס. ו. ש"מ דר"ימ' לא מהני ברבר. מוס' ה"ל"ש עינמות ג. ז. [כלומר] ב"ל כח השטר. מוס' ה"ל"ש. ח. הדויה לפינן ליה מציאה והתם המקנא כדכתיב. מוס' ה"ל"ש. ט. אף הכי נמי הבעל כותבו. מוס' ה"ל"ש. י. דקאמר הלכתא נינהו ולא קאי אלא אחרא. מוס' ה"ל"ש.

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

חומרי. בוטייני"ש שטושין של דליל וחורזין הרבה מהן צמוט אחד ועושין אותו כמין ענק ונושלין צולאריהן למכור. ויש גורסין פתבייתא והן של זכרית כמין טבעות דקיס וקורין אותו פורלי"ש וצלשון רבותינו אושטניט: **חד שוכא**. מלא חוט הענק: **מיקדש** לי.

צלשון שאליה: **הב אשקי ושדי**. דלא כפלתיה לדיבורא: **סגא דמלכא**. ככתר המלך נשבע: **והלכסא כר"א**. דלמר (לעיל דף ט). התקדשי לי בזמנה ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים: **כרצא אמר רב נחמן**. דלמר לעיל (שס) מנה אין כאן משכון אין כאן: **כסף מקודש** לי. והיא צרשות אביה לקדשה כגון שלא צגרה: **לשטר זבוי**. ומנלן דכי האי גוונא הוי שטרא: **מאי טעמא קריס ציה יקנו משום דכתיב ומכר**. בתמיה קרי ציה כי יקח וינמא דאצי"ו הנערה קאלמר שהיא מקיחה לצעל ומשום דכתיב את בתי נתתי: **הלכסא נינהו**. למשה מסיני: **הסס נמי**. גבי שטר זבוי כתיב ואקח את ספר המקנה אלמא המוכר נתנו ללוקח דכתיב ואקח ולא כתיב ואתן וירמיהו היה קונה את שדה מיד חנמאל אלמא מוכר כותב הדי מכורה לך ונותן צד לוקח אלל הכל כי יקח כתיב: **צין ע"י עלמה**. שקבלתה היא מדעתו של אב: **מדעסה**. שהיא אמרה לו לקבל. והא דבעינן דעתא דידה והוא שצגרה: **שלא לשמה**. שנכתב לשם אשה אחרת ונמלך:

יליא

לשטר זבוי התם מוכר כותב לו שדי מכורה לך הכא בעל כותב בתך מקודשת לי אמר רבא התם מעניינא דקרא והכא מעניינא דקרא התם נמי כתיב **שדות בכסף יקנו קרי ביה כי יקח דכתיב** **י**את בתי נתתי לאיש הזה **אלא** אמר רבא הלכתא נינהו ואסמכיניהו רבנן אקראי ואיבעית אימא התם **נמי כתיב** **י**אקח את ספר המקנה **י**ואמר רבא אמר רב נחמן כתב לו על הנייר **או על החרס** **אע"פ שאין בו שוה פרוטה** בתך מקודשת לי בתך מאורסת לי **בתך לי לאינתו בין ע"י אביה בין ע"י עצמה** המקודשת מדעתו והוא שלא בגרה כתב לה על הנייר **או על החרס** **אע"פ שאין בו שוה פרוטה** הרי את מקודשת לי הרי את לי לאינתו הרי את מאורסת לי מקודשת בין ע"י אביה בין ע"י עצמה ומדעתה והוא שבגרה: בעי ר' שמעון בן לקיש **י**שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה הויות ליציאות מקשינן מה יציאה

הב אשקי ושדי אינה מקודשת. וא"ת מי גרע מתן מעות לפלוני דמקודשת **י** כ"ש כשאומרת מן לי וי"ל דשאינ הכא דמעיקרא הימה שואלת שלא בזמרת קידושין ומשום הכי איכא למימר כשאומרת הכ דאדעתא דמעיקרא קאמרה: **כ"א אשקי אשקויי ב'**. הך תלת עוזדי אינטריך לאשמועינן דבשום דבר אין מועיל לא צמדי דלכילה ושמה ולא צשאר מילי:

והלכתא שיראי לא צריך שומא. **י**וא"ת אמאי אינטריך לפסוק כרצה לגבי רב יוסף דהא צצצא צתרא (דף קמג: ט) פסקינן הלכתא כרצה צר משדה ענין ומתמה וי"מ דהיינו דוקא צמילי דצ"ב ולא נהירא **י**דע"כ צבולי גמרא הלכתא כרצה דממוכח פרק מי שאלחו (גיטין דף עד:) גבי ההוא דלמר ליה לאריסיה כ"ע דלו תלמא ושקלו ריבועא כו' וקאמר ומסבאר דרצה כרצצ"ג והא קי"ל הלכתא כרצה וצהא קי"ל אין הלכה כרצצ"ג משמע מדקאמר והא קי"ל הלכתא כרצה משמע דצבולי גמרא הלכתא כוותיה **י** ושמא יש לזמות דהתם יש ספרים דגרסי צהא קי"ל הלכתא כרצה משמע צהא דוקא ולא צבולי גמרא מיהו קשיא אמאי לא קאמר צהדיא הלכתא כוותיה דרצה כדאמר הלכה כר' אלעזר והלכתא כרצא אמר רב נחמן ואומר ר"ת דלמא לאשמועינן **י** דדוקא שיראי הוא דלא לריבי שומא לפי ששומתן ידוע קצת ואין רגילין לטעות צו כל כך אלל שאר דברים כגון אצנים טובות ומרגליות שיש שאינן טובות אלל מעט **י** ורגילי לטעות צהרצה יותר משווייט **י** לריכי שומא משום דלא סמכה דעתה ולפיכך נהגו העולם לקדש צטצעת שאין זה אכן והא דלמר לקמן צפרק שני (דף מט:) שהוסיף לה נופך משלו יש לומר ששמו אותו **י** אי נמי ההוא נופך כעין שיראי שידוע שוויו קצת וההוא גצרא דקדש צצננא דכוחאל (לקמן דף יג.) והוא רב חסדא משער אי אית ציה שוה פרוטה אצנא דכוחאל לא הוי כשאר אצנים טובות אלל כעין אצני שיש כדאשכחנא פ"ה דסוכה (דף נא:) צהורדוס דצניה לצהמ"ק צבאצי דשישא וכוחאל ומרמרא כמה ראיות לדבריו עוד י"מ מש"ה לא קאמר הלכתא כרצה דלא דליכא דלמרי דבעל דהו לא לריבי שומא אלל אמר לה חמשין ושוו חמשין צעי שומא לפיכך פסק דבשום ענין לא צעי שומא לפי זה הטעם יתיישב הא דאינטריך לפסוק כרצה **י**אע"ג דצכל דוכתא קי"ל כוותיה: **בתב ע"א הנייר וע"א החרס**. משמע דשטר כשר על החרס וכן משמע לקמן צפירקין (דף כו.) דלמר כתב לו על הנייר ועל החרס שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה וקשה דלמר צפ"ב דכתובות (דף כא. ט) האי מאן דבעי לאחויי חתימת ידיה צבי דינא לכמוצ אחספא כו' וקאמר דוקא אחספא אלל אמגילתא לא דלמא משכח איניש דלא מעלי וכתבי עליה מאי דבעי ומנן הוילא עליו כתב ידו משמע אלל על חרס ליכא למיחש להכי דאפי' כתוב עליו לא יועיל ואומר ר"ת דההיא דלקמן וההיא דהכא אחיא כר' אלעזר דלמר (צגיטין דף פו.) עדי מסירה כרתי וההיא דכתובות אחיא כר"מ דלמר (שס) עדי חתימה כרתי וההיא דהכא לא אחיא כר' מאיר דכיון דבעינן צשטר קדושין עדי חתימה דממוכח לקמן צפרק שני (דף מת.) ועדים שולל על גבי החרס לא חששי ואין מוכיח מתוכו כלום צחרס דדבר שיכול להודיין הוא ומנן צפ"ב דגיטין (דף כא:) אין כותבין לא על גבי דיפתרא משום שיכול להודיין ונכתמין צגיטין ואמרו **י** מאן חכמיה ר' אלעזר ש"מ ודלא מהני **י** דדבר שיכול להודיין ואע"ג דלמר צגיטין צסוף פרק שני (דף כג: ושס) לא הכשיר ר' אלעזר אלל צגיטין אלל צשטרות לא ה"מ צשטרות העומדות לראיה דבעינן ראוי לעמוד ימים רצים אלל זה שאינו עשוי אלל לקדש צו אשה ולקנות צו שדה כעין גיטין הוא שעשוי לגרש צו את האשה לפי שעה ואע"פ שהשטר של קנין יכול להועיל לראיה כמו כן הגט יכול להועיל כדלמר צפ' הכותב (כתובות פט:) וצפ"ק דצ"מ (דף יח.) וכו"ת ליקרענייה בעינא לאינסובי ציה אלמא אע"פ שהיא לריכה לראיה עיקרו לא לכך נעשה: **אף ע"פ שאין בו שוה פרוטה**. הכא נימא דקצת הוא רצותא לפי דבשוה פרוטה הימה ראויה להתקדש צלא שטר **י** אלל לקמן (דף כו.) גבי שדי מכורה לך יש לתמוה מאי רצותא דאע"פ שאין צו שוה פרוטה דהתם המוכר נתן השטר וכך לי צשוה פרוטה כמו צאין צו שוה פרוטה וי"ל משום דכתיב ציה נתינה **י** אחריתי ספר **י** המקנה ס"ד דלציעי שוה פרוטה משום **י** דמוכר מקנה שדהו ללוקח קמ"ל דלא צעי: **הא לא דמי הא שטרא וכו'**. ומגט לא היה יכול להקשות **י** דצד אחד דמי שפיר לגט דמה גט דבעל כותבו **י** (ב) צצ"ד: **הלכתא נינהו**. מימה צ"א דהלכתא נינהו ל"ל קרא דוינאה והימה שהאשה נקנית צשטר וי"ל דשטר מכר לחוד הוי הלכתא ושטר קידושין נפקי מכי יקח דבעל כותבו ודמי **י** למכר ואע"ג דקאמר הלכתא נינהו לשון רבים לאו אחרוייהו קאי וכהאי גוונא אשכחן צריש צנות כותים (מה לצ:) דקאמר הי קרא וחי הלכתא **י** אף קשה דלקמן (דף כו.) גבי שדה קצעי מנין שנקנית צשטר ואייתי קרא דכתיב ואקח את ספר המקנה ושמא יי"ל דכיון דההוא קרא לא הוי אלל מדברי קבלה אין להקפיד צכך אי נמי יש לפרש **י** (ט) הלכות מדינה כלומר מנהג היה כך:

ז.

הב אשקי ושדי אינה מקודשת. וא"ת מי גרע מתן מעות לפלוני דמקודשת **י** כ"ש כשאומרת מן לי וי"ל דשאינ הכא דמעיקרא הימה שואלת שלא בזמרת קידושין ומשום הכי איכא למימר כשאומרת עוזדי אינטריך לאשמועינן דבשום דבר אין מועיל לא צמדי דלכילה ושמה ולא צשאר מילי:

והלכתא שיראי לא צריך שומא. **י**וא"ת אמאי אינטריך לפסוק כרצה לגבי רב יוסף

דהא צצצא צתרא (דף קמג: ט) פסקינן הלכתא כרצה צר משדה ענין ומתמה וי"מ דהיינו דוקא צמילי דצ"ב ולא נהירא **י**דע"כ צבולי גמרא הלכתא כרצה דממוכח פרק מי שאלחו (גיטין דף עד:) גבי ההוא דלמר ליה לאריסיה כ"ע דלו תלמא ושקלו ריבועא כו' וקאמר ומסבאר דרצה כרצצ"ג והא קי"ל הלכתא כרצה וצהא קי"ל אין הלכה כרצצ"ג משמע מדקאמר והא קי"ל הלכתא כרצה משמע דצבולי גמרא הלכתא כוותיה **י** ושמא יש לזמות דהתם יש ספרים דגרסי צהא קי"ל הלכתא כרצה משמע צהא דוקא ולא צבולי גמרא מיהו קשיא אמאי לא קאמר צהדיא הלכתא כוותיה דרצה כדאמר הלכה כר' אלעזר והלכתא כרצא אמר רב נחמן ואומר ר"ת דלמא לאשמועינן **י** דדוקא שיראי הוא דלא לריבי שומא לפי ששומתן ידוע קצת ואין רגילין לטעות צו כל כך אלל שאר דברים כגון אצנים טובות ומרגליות שיש שאינן טובות אלל מעט **י** ורגילי לטעות צהרצה יותר משווייט **י** לריכי שומא משום דלא סמכה דעתה ולפיכך נהגו העולם לקדש צטצעת שאין זה אכן והא דלמר לקמן צפרק שני (דף מט:) שהוסיף לה נופך משלו יש לומר ששמו אותו **י** אי נמי ההוא נופך כעין שיראי שידוע שוויו קצת וההוא גצרא דקדש צצננא דכוחאל (לקמן דף יג.) והוא רב חסדא משער אי אית ציה שוה פרוטה אצנא דכוחאל לא הוי כשאר אצנים טובות אלל כעין אצני שיש כדאשכחנא פ"ה דסוכה (דף נא:) צהורדוס דצניה לצהמ"ק צבאצי דשישא וכוחאל ומרמרא כמה ראיות לדבריו עוד י"מ מש"ה לא קאמר הלכתא כרצה דלא דליכא דלמרי דבעל דהו לא לריבי שומא אלל אמר לה חמשין ושוו חמשין צעי שומא לפיכך פסק דבשום ענין לא צעי שומא לפי זה הטעם יתיישב הא דאינטריך לפסוק כרצה **י**אע"ג דצכל דוכתא קי"ל כוותיה: **בתב ע"א הנייר וע"א החרס**. משמע דשטר כשר על החרס וכן משמע לקמן צפירקין (דף כו.) דלמר כתב לו על הנייר ועל החרס שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה וקשה דלמר צפ"ב דכתובות (דף כא. ט) האי מאן דבעי לאחויי חתימת ידיה צבי דינא לכמוצ אחספא כו' וקאמר דוקא אחספא אלל אמגילתא לא דלמא משכח איניש דלא מעלי וכתבי עליה מאי דבעי ומנן הוילא עליו כתב ידו משמע אלל על חרס ליכא למיחש להכי דאפי' כתוב עליו לא יועיל ואומר ר"ת דההיא דלקמן וההיא דהכא אחיא כר' אלעזר דלמר (צגיטין דף פו.) עדי מסירה כרתי וההיא דכתובות אחיא כר"מ דלמר (שס) עדי חתימה כרתי וההיא דהכא לא אחיא כר' מאיר דכיון דבעינן צשטר קדושין עדי חתימה דממוכח לקמן צפרק שני (דף מת.) ועדים שולל על גבי החרס לא חששי ואין מוכיח מתוכו כלום צחרס דדבר שיכול להודיין הוא ומנן צפ"ב דגיטין (דף כא:) אין כותבין לא על גבי דיפתרא משום שיכול להודיין ונכתמין צגיטין ואמרו **י** מאן חכמיה ר' אלעזר ש"מ ודלא מהני **י** דדבר שיכול להודיין ואע"ג דלמר צגיטין צסוף פרק שני (דף כג: ושס) לא הכשיר ר' אלעזר אלל צגיטין אלל צשטרות לא ה"מ צשטרות העומדות לראיה דבעינן ראוי לעמוד ימים רצים אלל זה שאינו עשוי אלל לקדש צו אשה ולקנות צו שדה כעין גיטין הוא שעשוי לגרש צו את האשה לפי שעה ואע"פ שהשטר של קנין יכול להועיל לראיה כמו כן הגט יכול להועיל כדלמר צפ' הכותב (כתובות פט:) וצפ"ק דצ"מ (דף יח.) וכו"ת ליקרענייה בעינא לאינסובי ציה אלמא אע"פ שהיא לריכה לראיה עיקרו לא לכך נעשה: **אף ע"פ שאין בו שוה פרוטה**. הכא נימא דקצת הוא רצותא לפי דבשוה פרוטה הימה ראויה להתקדש צלא שטר **י** אלל לקמן (דף כו.) גבי שדי מכורה לך יש לתמוה מאי רצותא דאע"פ שאין צו שוה פרוטה דהתם המוכר נתן השטר וכך לי צשוה פרוטה כמו צאין צו שוה פרוטה וי"ל משום דכתיב ציה נתינה **י** אחריתי ספר **י** המקנה ס"ד דלציעי שוה פרוטה משום **י** דמוכר מקנה שדהו ללוקח קמ"ל דלא צעי: **הא לא דמי הא שטרא וכו'**. ומגט לא היה יכול להקשות **י** דצד אחד דמי שפיר לגט דמה גט דבעל כותבו **י** (ב) צצ"ד: **הלכתא נינהו**. מימה צ"א דהלכתא נינהו ל"ל קרא דוינאה והימה שהאשה נקנית צשטר וי"ל דשטר מכר לחוד הוי הלכתא ושטר קידושין נפקי מכי יקח דבעל כותבו ודמי **י** למכר ואע"ג דקאמר הלכתא נינהו לשון רבים לאו אחרוייהו קאי וכהאי גוונא אשכחן צריש צנות כותים (מה לצ:) דקאמר הי קרא וחי הלכתא **י** אף קשה דלקמן (דף כו.) גבי שדה קצעי מנין שנקנית צשטר ואייתי קרא דכתיב ואקח את ספר המקנה ושמא יי"ל דכיון דההוא קרא לא הוי אלל מדברי קבלה אין להקפיד צכך אי נמי יש לפרש **י** (ט) הלכות מדינה כלומר מנהג היה כך:

וי"מ משום הכי אינטריך לפסוק כרצה לגבי רב יוסף משום דרצב יוסף הביא לעיל (דף ט). כמה ראיות לדבריו עוד י"מ מש"ה לא קאמר הלכתא כרצה דלא תימא דהיינו רצה דליכא דלמרי דבעל דהו לא לריבי שומא אלל אמר לה חמשין ושוו חמשין צעי שומא לפיכך פסק דבשום ענין לא צעי שומא לפי זה הטעם יתיישב הא דאינטריך לפסוק כרצה **י**אע"ג דצכל דוכתא קי"ל כוותיה: **בתב ע"א הנייר וע"א החרס**. משמע דשטר כשר על החרס וכן משמע לקמן צפירקין (דף כו.) דלמר כתב לו על הנייר ועל החרס שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה וקשה דלמר צפ"ב דכתובות (דף כא. ט) האי מאן דבעי לאחויי חתימת ידיה צבי דינא לכמוצ אחספא כו' וקאמר דוקא אחספא אלל אמגילתא לא דלמא משכח איניש דלא מעלי וכתבי עליה מאי דבעי ומנן הוילא עליו כתב ידו משמע אלל על חרס ליכא למיחש להכי דאפי' כתוב עליו לא יועיל ואומר ר"ת דההיא דלקמן וההיא דהכא אחיא כר' אלעזר דלמר (צגיטין דף פו.) עדי מסירה כרתי וההיא דכתובות אחיא כר"מ דלמר (שס) עדי חתימה כרתי וההיא דהכא לא אחיא כר' מאיר דכיון דבעינן צשטר קדושין עדי חתימה דממוכח לקמן צפרק שני (דף מת.) ועדים שולל על גבי החרס לא חששי ואין מוכיח מתוכו כלום צחרס דדבר שיכול להודיין הוא ומנן צפ"ב דגיטין (דף כא:) אין כותבין לא על גבי דיפתרא משום שיכול להודיין ונכתמין צגיטין ואמרו **י** מאן חכמיה ר' אלעזר ש"מ ודלא מהני **י** דדבר שיכול להודיין ואע"ג דלמר צגיטין צסוף פרק שני (דף כג: ושס) לא הכשיר ר' אלעזר אלל צגיטין אלל צשטרות לא ה"מ צשטרות העומדות לראיה דבעינן ראוי לעמוד ימים רצים אלל זה שאינו עשוי אלל לקדש צו אשה ולקנות צו שדה כעין גיטין הוא שעשוי לגרש צו את האשה לפי שעה ואע"פ שהשטר של קנין יכול להועיל לראיה כמו כן הגט יכול להועיל כדלמר צפ' הכותב (כתובות פט:) וצפ"ק דצ"מ (דף יח.) וכו"ת ליקרענייה בעינא לאינסובי ציה אלמא אע"פ שהיא לריכה לראיה עיקרו לא לכך נעשה: **אף ע"פ שאין בו שוה פרוטה**. הכא נימא דקצת הוא רצותא לפי דבשוה פרוטה הימה ראויה להתקדש צלא שטר **י** אלל לקמן (דף כו.) גבי שדי מכורה לך יש לתמוה מאי רצותא דאע"פ שאין צו שוה פרוטה דהתם המוכר נתן השטר וכך לי צשוה פרוטה כמו צאין צו שוה פרוטה וי"ל משום דכתיב ציה נתינה **י** אחריתי ספר **י** המקנה ס"ד דלציעי שוה פרוטה משום **י** דמוכר מקנה שדהו ללוקח קמ"ל דלא צעי: **הא לא דמי הא שטרא וכו'**. ומגט לא היה יכול להקשות **י** דצד אחד דמי שפיר לגט דמה גט דבעל כותבו **י** (ב) צצ"ד: **הלכתא נינהו**. מימה צ"א דהלכתא נינהו ל"ל קרא דוינאה והימה שהאשה נקנית צשטר וי"ל דשטר מכר לחוד הוי הלכתא ושטר קידושין נפקי מכי יקח דבעל כותבו ודמי **י** למכר ואע"ג דקאמר הלכתא נינהו לשון רבים לאו אחרוייהו קאי וכהאי גוונא אשכחן צריש צנות כותים (מה לצ:) דקאמר הי קרא וחי הלכתא **י** אף קשה דלקמן (דף כו.) גבי שדה קצעי מנין שנקנית צשטר ואייתי קרא דכתיב ואקח את ספר המקנה ושמא יי"ל דכיון דההוא קרא לא הוי אלל מדברי קבלה אין להקפיד צכך אי נמי יש לפרש **י** (ט) הלכות מדינה כלומר מנהג היה כך:

הן

במנה ונתן לה דינר מקודשת וישלים, וכדאשרק רב אשי דמונה והולך דעתה אכולא מנה. כרבא א"ר נחמן. דמנה אין כאן ומשכון ליכא. ואע"ג דליכא מאן פדליג אדרב נחמן. כיון דאיכא ברייתא דלכאורה משמע פדליג עלייהו, איצטריך תלמודא למפסק כוויתיה לאשמועינן דהנהו שינויא דמשני שינויאי הוו. על הנייר או על החרס. אע"פ שיכול הכתב להודיין כהני, כיון דאיכא עדים כשנתן לה השטר בתורה הקדושין, דקדושי בלא סהדי לאו כלום הוא, לא איכפת לן. ובפ"ק דגיטין (י, א) אסיקנא דמחובר פוסל בקדושין כגיטין. והיכא דכתב תנאי בקדושין ודאי מקודשת. דאע"ג דבגיטין אם כתבו קודם התורף הוא ספק מגורשת (ע"י רמב"ם הל' גירושין פ"ח ה"ד). בשטר קדושין ליכא תורף שאין שם אלא שם האיש ולא שם האשה ולא זמן. ועוד, דבכל דוכתא תשכח דאיתקש הויה ליציאה אלא כמה שפוסל הגט מהוית גט, אבל כמה שהוא ספק לא מרמינן קדושין לגיטין, שלא הקישה תורה קדושין לגיטין אלא בגט ואינו גט, אבל מספק לא איירי קרא. דליכא ספקא קמי קודשש בריך הוא. ואפילו תימא דמשום שהקשה תורה הוייה ליציאה יש לנו לומר שמה הוא ספק בגרושין הכי נמי בקדושין, הא ליכא תורף בקדושין, הלכך הויא מקודשת ודאי. ומ"ש בעל ההשקלה] דמקודשת מספק אינו כמו שכתבנו. הלכתא נינהו. כלומר שכן קבלי' עני' קדושין מסיני מפי משה רבינו. שלא בגרה. דהויא בירשות אביה. שלא לשמה. שכתבו לתתו לרחל ונתנו ללאה.

עין משפט ונר מצוה

ע א ב ג מ"י פ"ד מהל' אשות הלכה ה סמנ עשין מה טוש"ע אה"ע ס' טט סעף י:
עא ד מ"י שס פ"ה הלכה ג סמנ שס טוש"ע אה"ע ס' לב סעף ג:
עב ה מ"י שס וס"ג יא] סמנ שס טוש"ע שס סעף א [וס' לו סעי' א]:
עג ו [מ"י] שס ה' י' טוש"ע אה"ע ס' לב סעי' א וס' לו סעף יב:

פסוקי

לעזי רש"י

^{בוטייני"ש. פתחורס.}
^{פורלי"ש [פיוילי"ש].}
^{טבעות וזכיות דקוח.}
^{טבעות [מושטטעצי"ש].}
^{עניקס. שרשרות.}

מוסף רש"י

הובא בסוף הוספת.

תוס' ר"י הוזקן

חומרי. בוטיני"ש. שוכא. קשר או אגודה. לאו כלום הוא. שלא תהצית ליקח לשם קדושין אלא לי תשחק בי דברים אלו. ומסתברא דוקא שלא אמר לה עוד ובר אלא בתא בידה. אבל אם אמר לה בשעת נתינה הרי את מקודשת כיה וקבלה, ודאי האי הבח מיהבא דקאמריה ריבוי הוא ומקודשת ש[אילין] לא היה ריבוי לא (היה לוקח) (היתה לוקחת) מה שהוא נותן לה שהרי אין לה בתן כלום. הב אשקי [ושרי מוחן]. שלא כפלה הלשון, אי הוי ריבוי או לאו. גמא. שטרה, ולשון שבונית היא. והלכתא שיראי לא צריכי שומא. כתב הר"ם פ"ו [מאישות הי"ח] אמר לה הרי את מקודשת לי בבגדים אלו שהם שרים חמשים דינר והווי של משי וכיוצא בהם שהאשה מתאזה לכן אם הוי שרים חמשים ה"ו מקודשת משעת לקיחה ואינם צריכים שומא בשוק ואח"כ תהיה מקודשת כדי שתספיק דעתה, אלא הואיל והם שרים כמו שאמר לה הרי הוי מקודשת משעת ראשונה ואם אינם שרים אינה מקודשת. ע"כ. נראה דעתו דדוקא שיראי וכיוצא בתן שהיה מתאזה לכן ומועכב לעצמה ואינה רוצה למכרם סמכא דעתה, אבל כמה שאינה מתאזה להם שמא דעתה למכרם ולא סמכא דעתה שמא לא תמצא שוין. ומשום הכי פסיק בגמ' שיראי הוה. והלכתא ב"י צריכי שומא, ולא אמר והלכתא מאני לא צריכי שומא. ואיכא מאני ה"ה לכל מילי, והאי דנקט שיראי משום דעובדא דאיפליגי ביה רבה ורב יוסף שיראי הוה. והלכתא ב"י אלעזר. דעת הר"ף והר"ם [שם פ"ו הי"ז, עיי"ש] לפי מה שנמצא ברוב ההלכות, דהאי והלכתא כר' אלעזר דאי אמר לה התקדשי לי במנה סתם ונתן לה דינר, אפילו היה מונה והולך, ה"ו מקודשת כדראוקימנא לתירוצא וישראלים, כדראוקימנא לתירוצא וישראלים, אלא כמה שהפוסל הגט מהוית גט, אבל מספק לא איירי קרא. דליכא ספקא קמי קודשש בריך הוא. ואפילו תימא דמשום שהקשה תורה הוייה ליציאה יש לנו לומר שמה הוא ספק בגרושין הכי נמי בקדושין, הלכך הויא מקודשת ודאי. ומ"ש בעל ההשקלה] דמקודשת מספק אינו כמו שכתבנו. הלכתא נינהו. כלומר שכן קבלי' עני' קדושין דפסקינן כוויתיה להתקדשי